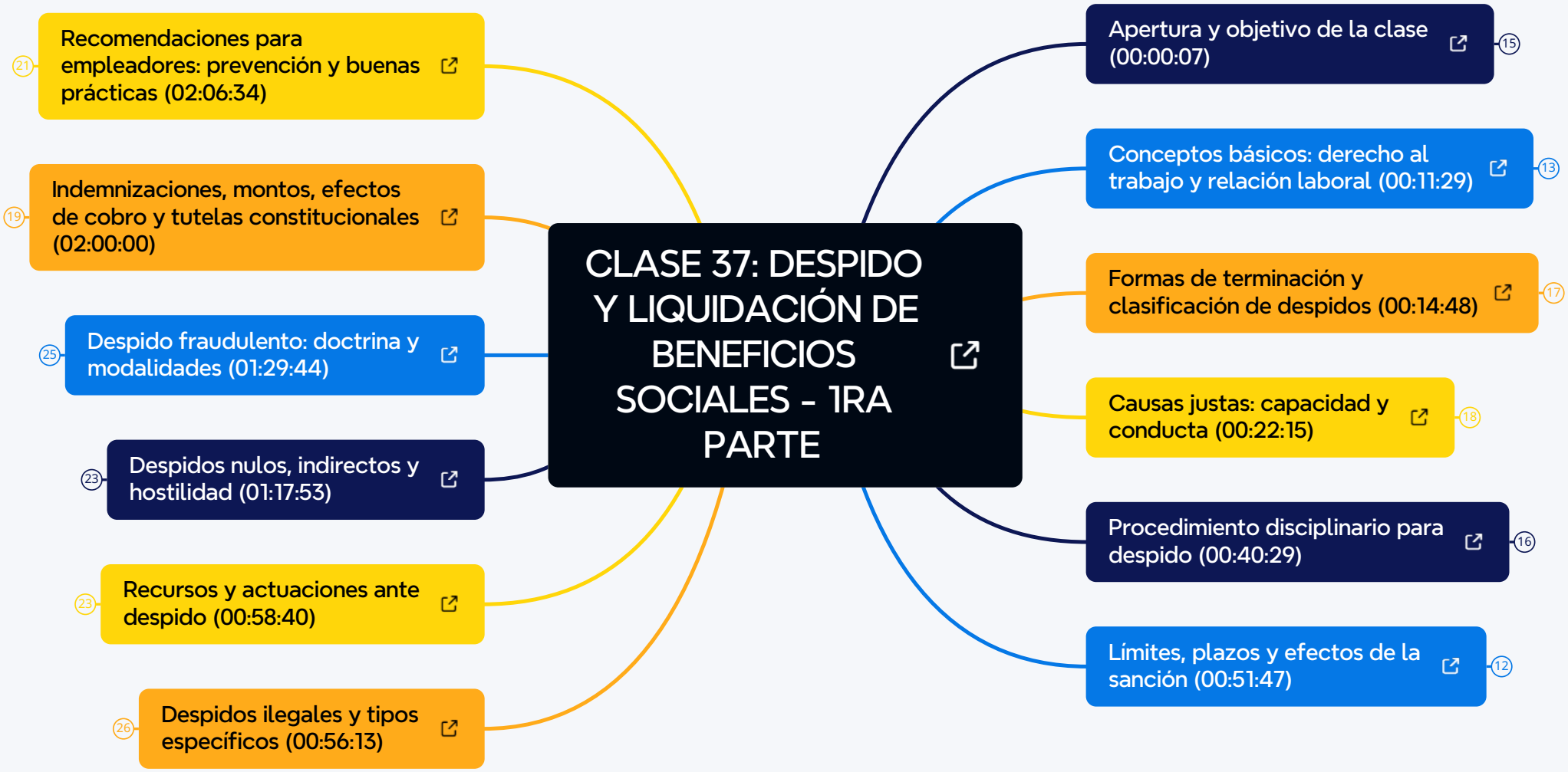
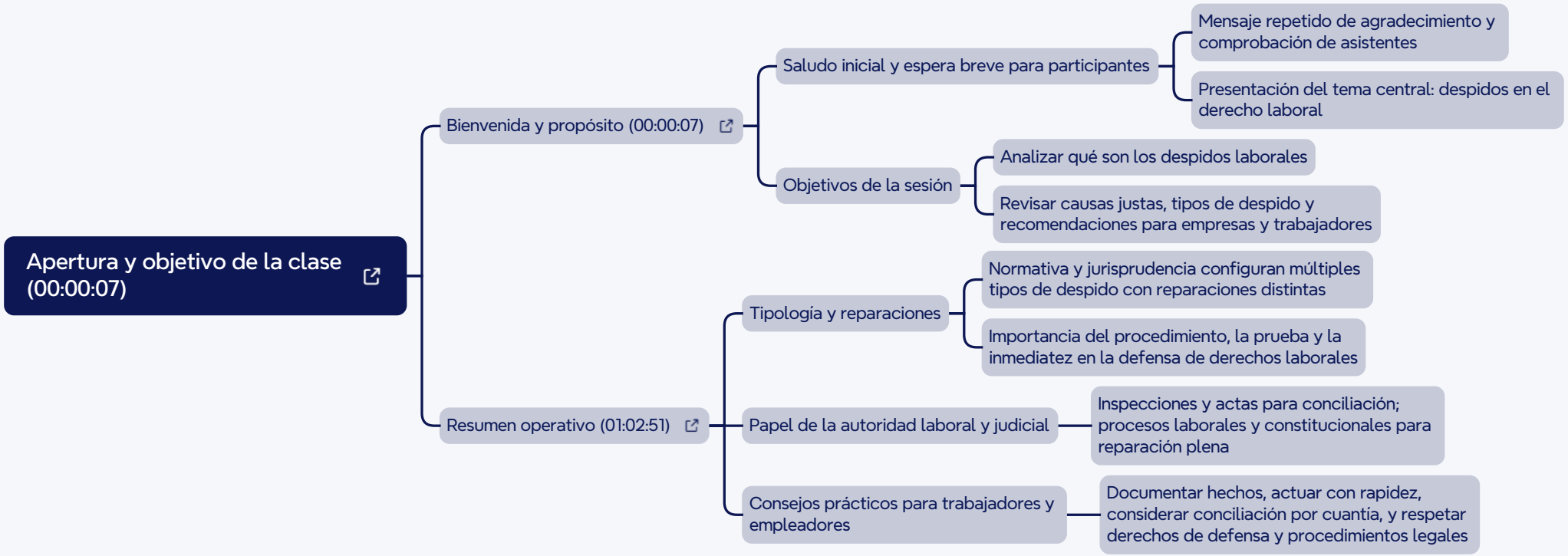
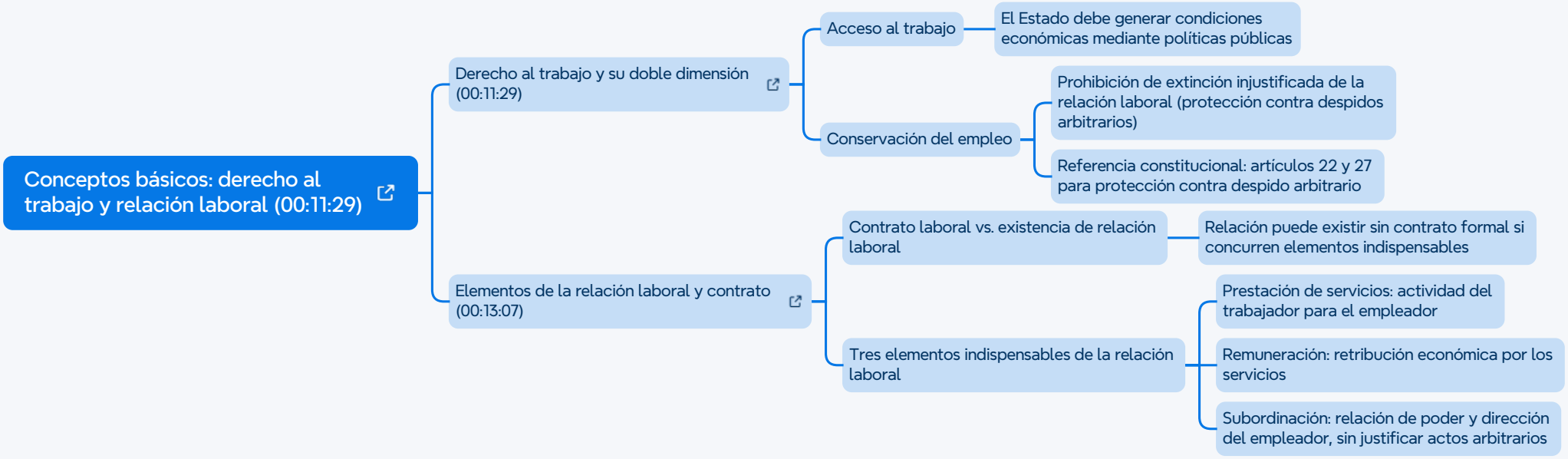
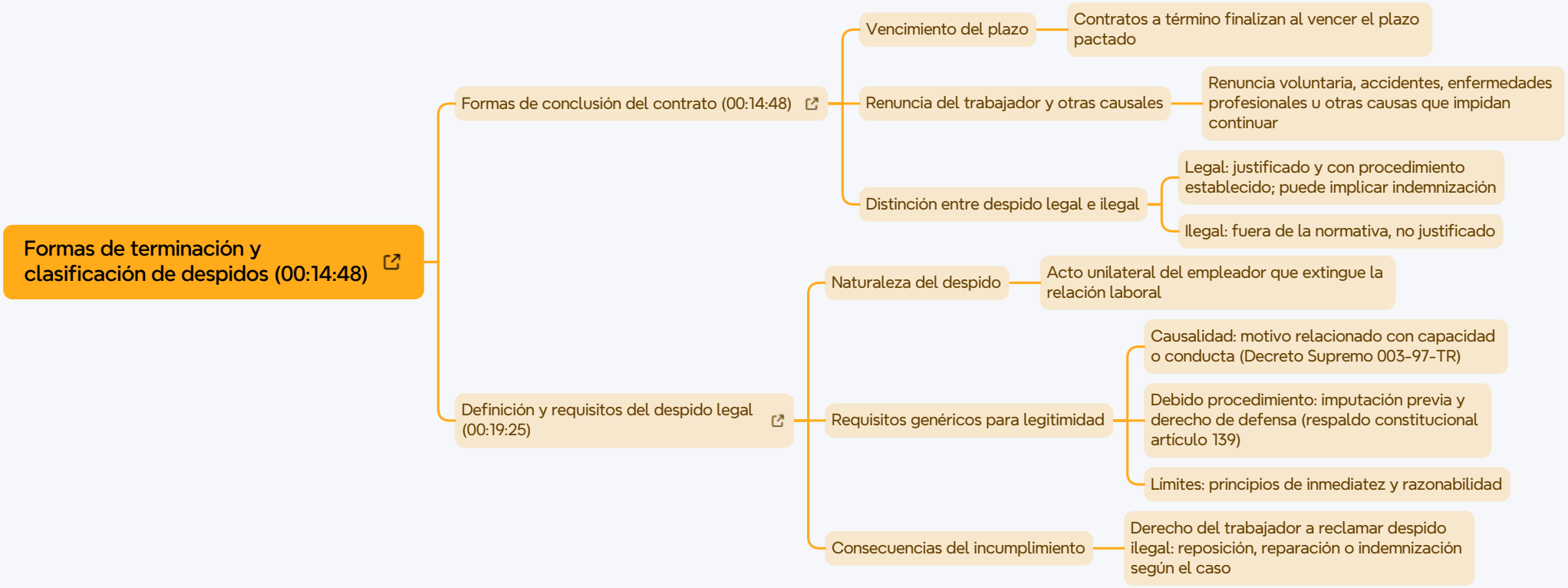
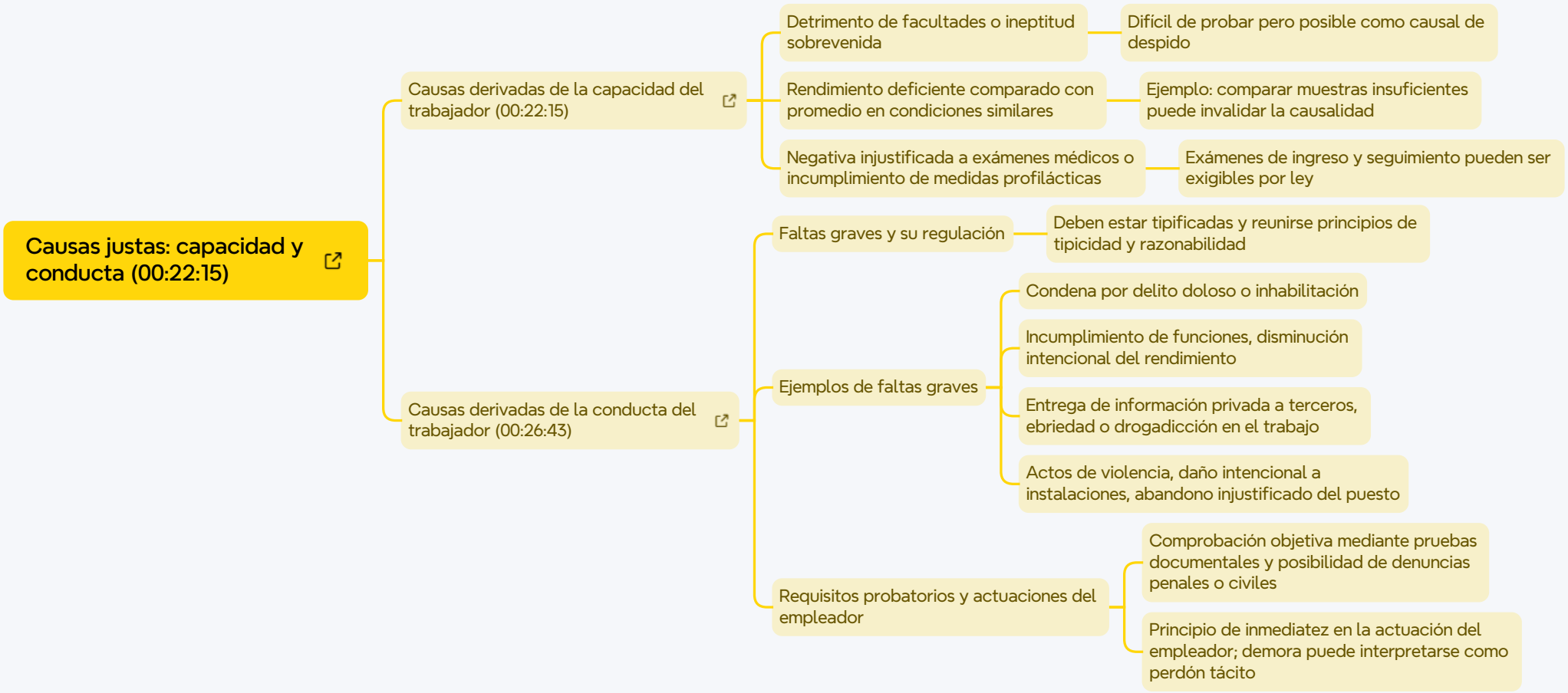
EDU MIN

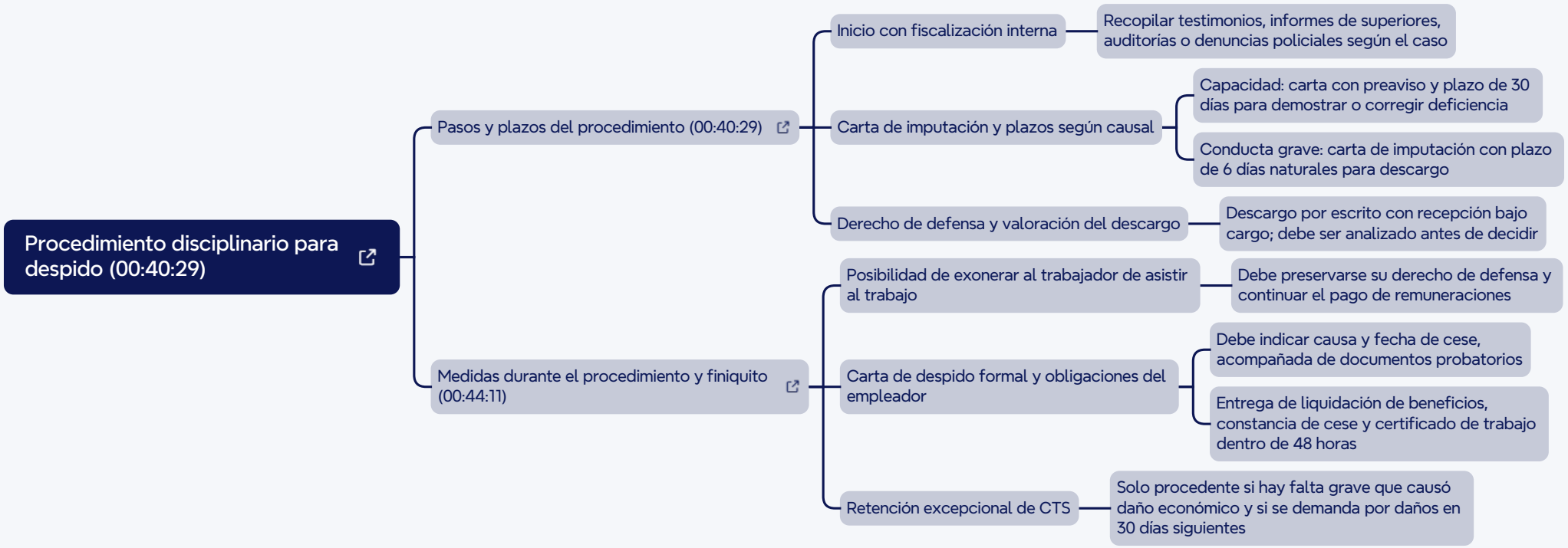

CLASE 37: DESPIDO Y LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES - 1RA PARTE
Apertura y objetivo de la clase (00:00:07)
15
Conceptos básicos: derecho al trabajo y relación laboral (00:11:29)
13
Formas de terminación y clasificación de despidos (00:14:48)
17
Causas justas: capacidad y conducta (00:22:15)
18
Procedimiento disciplinario para despido (00:40:29)
16
Límites, plazos y efectos de la sanción (00:51:47)
12
Recomendaciones para empleadores: prevención y buenas prácticas (02:06:34)
21
Indemnizaciones, montos, efectos de cobro y tutelas constitucionales (02:00:00)
19
Despido fraudulento: doctrina y modalidades (01:29:44)
25
Despidos nulos, indirectos y hostilidad (01:17:53)
23
Recursos y actuaciones ante despido (00:58:40)
23
Despidos ilegales y tipos específicos (00:56:13)
26

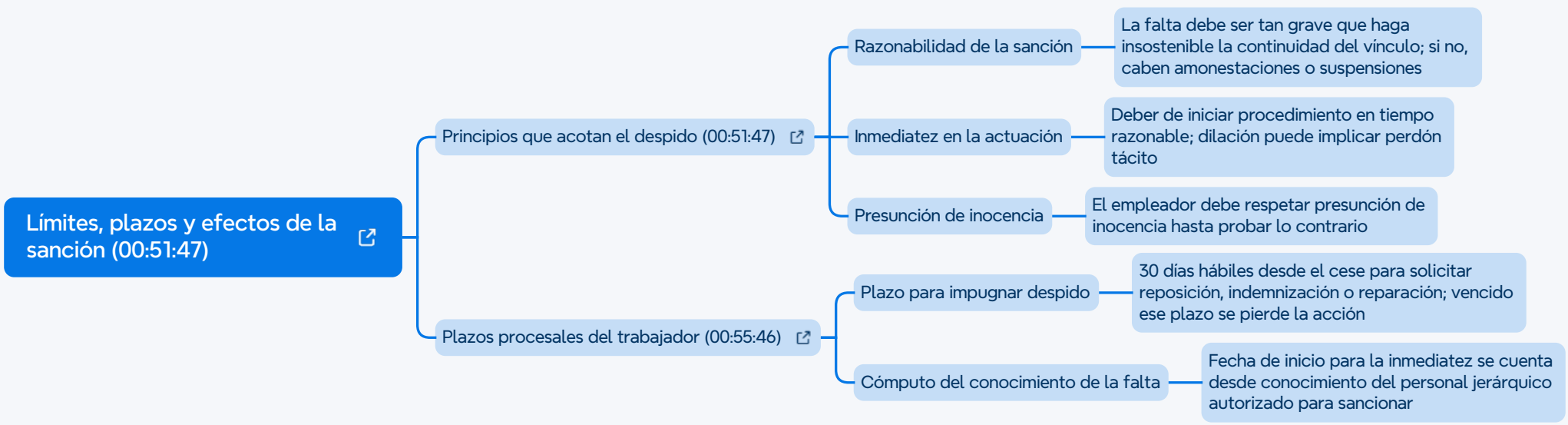

Apertura y objetivo de la clase (00:00:07)
Bienvenida y propósito (00:00:07)
Saludo inicial y espera breve para participantes
Mensaje repetido de agradecimiento y comprobación de asistentes
Presentación del tema central: despidos en el derecho laboral
Objetivos de la sesión
Analizar qué son los despidos laborales
Revisar causas justas, tipos de despido y recomendaciones para empresas y trabajadores
Resumen operativo (01:02:51)
Tipología y reparaciones
Normativa y jurisprudencia configuran múltiples tipos de despido con reparaciones distintas
Importancia del procedimiento, la prueba y la inmediatez en la defensa de derechos laborales
Papel de la autoridad laboral y judicial
Inspecciones y actas para conciliación; procesos laborales y constitucionales para reparación plena
Consejos prácticos para trabajadores y empleadores
Documentar hechos, actuar con rapidez, considerar conciliación por cuantía, y respetar derechos de defensa y procedimientos legales

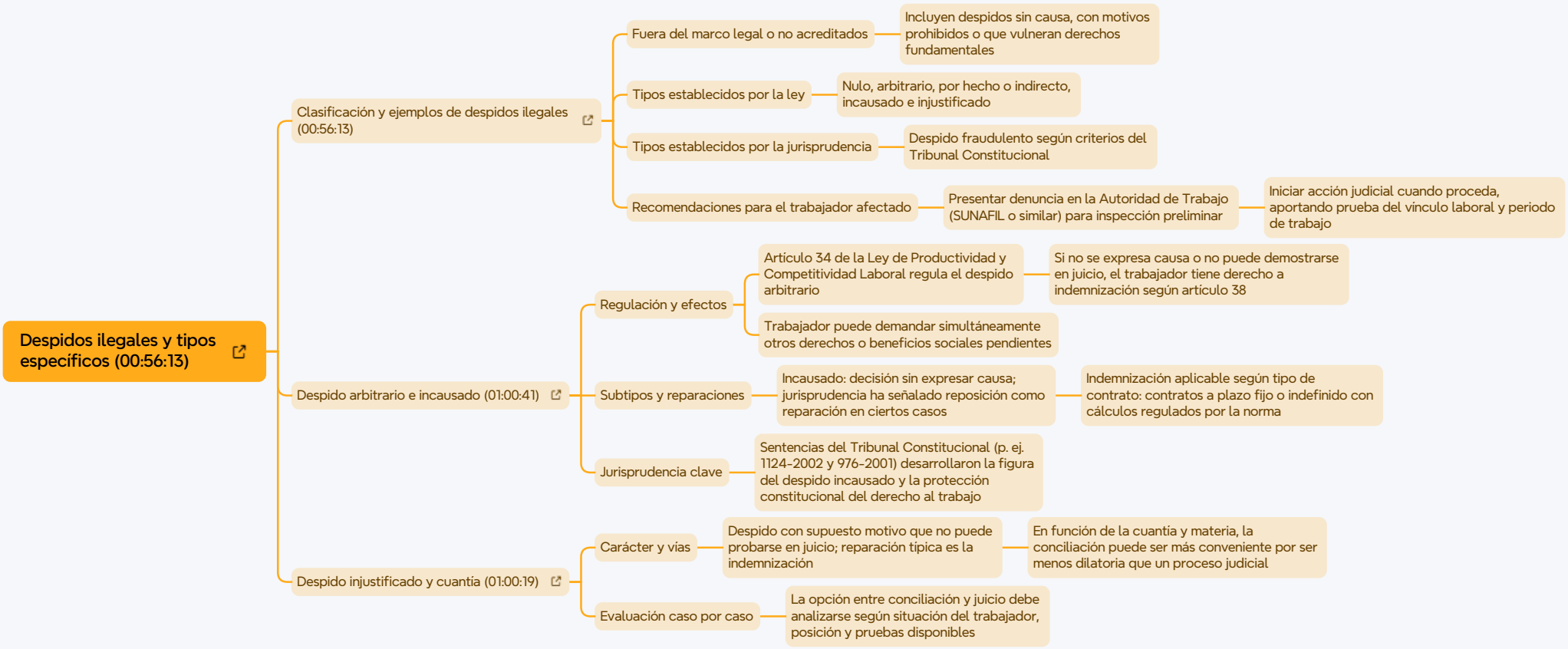

Conceptos básicos: derecho al trabajo y relación laboral (00:11:29)
Derecho al trabajo y su doble dimensión (00:11:29)
Acceso al trabajo
El Estado debe generar condiciones económicas mediante políticas públicas
Conservación del empleo
Prohibición de extinción injustificada de la relación laboral (protección contra despidos arbitrarios)
Referencia constitucional: artículos 22 y 27 para protección contra despido arbitrario
Elementos de la relación laboral y contrato (00:13:07)
Contrato laboral vs. existencia de relación laboral
Relación puede existir sin contrato formal si concurren elementos indispensables
Tres elementos indispensables de la relación laboral
Prestación de servicios: actividad del trabajador para el empleador
Remuneración: retribución económica por los servicios
Subordinación: relación de poder y dirección del empleador, sin justificar actos arbitrarios

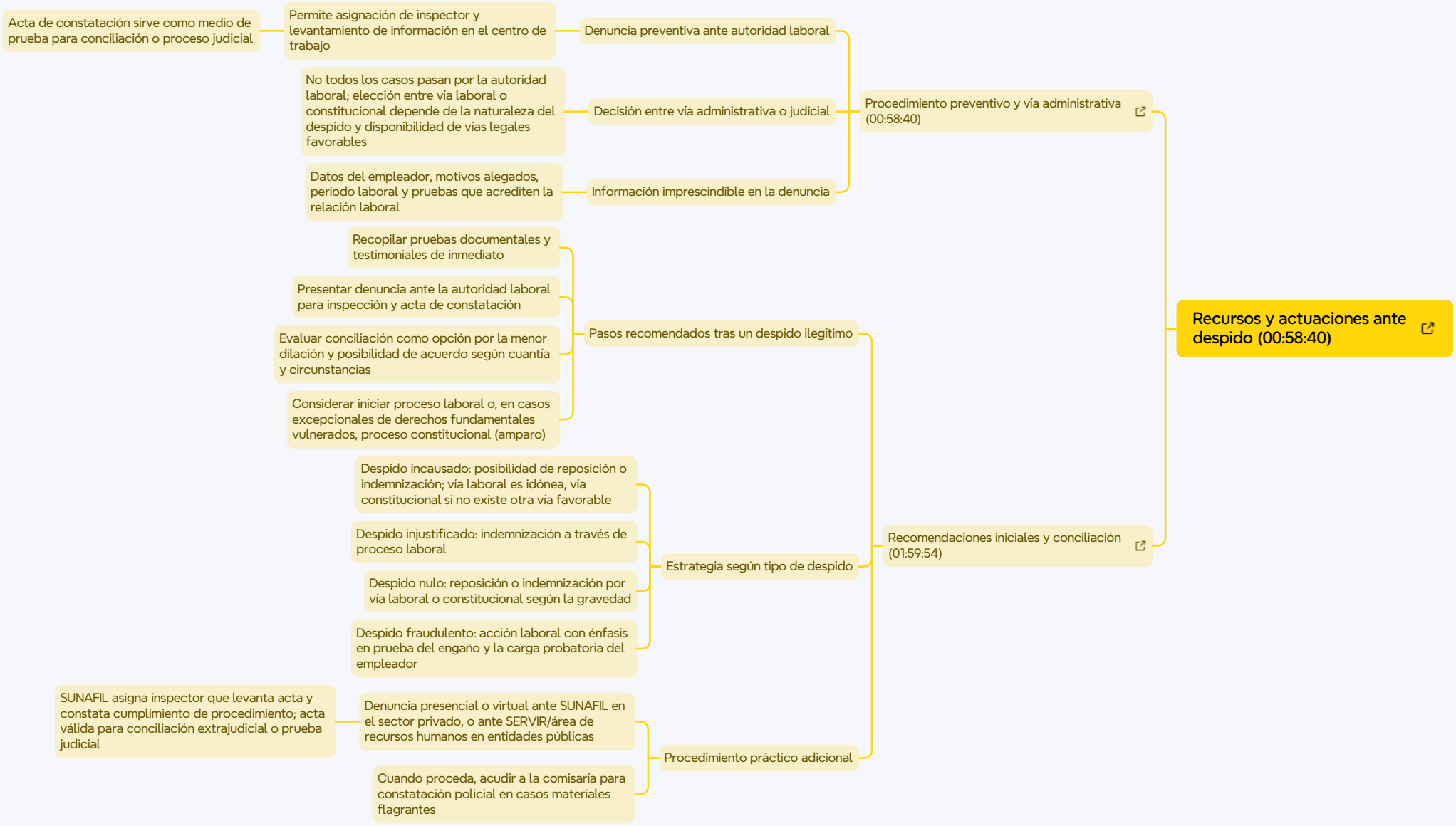

Formas de terminación y clasificación de despidos (00:14:48)
Formas de conclusión del contrato (00:14:48)
Vencimiento del plazo
Contratos a término finalizan al vencer el plazo pactado
Renuncia del trabajador y otras causales
Renuncia voluntaria, accidentes, enfermedades profesionales u otras causas que impidan continuar
Distinción entre despido legal e ilegal
Legal: justificado y con procedimiento establecido; puede implicar indemnización
Ilegal: fuera de la normativa, no justificado
Definición y requisitos del despido legal (00:19:25)
Naturaleza del despido
Acto unilateral del empleador que extingue la relación laboral
Requisitos genéricos para legitimidad
Causalidad: motivo relacionado con capacidad o conducta (Decreto Supremo 003-97-TR)
Debido procedimiento: imputación previa y derecho de defensa (respaldo constitucional artículo 139)
Límites: principios de inmediatez y razonabilidad
Consecuencias del incumplimiento
Derecho del trabajador a reclamar despido ilegal: reposición, reparación o indemnización según el caso


Causas justas: capacidad y conducta (00:22:15)
Causas derivadas de la capacidad del trabajador (00:22:15)
Detrimento de facultades o ineptitud sobrevenida
Difícil de probar pero posible como causal de despido
Rendimiento deficiente comparado con promedio en condiciones similares
Ejemplo: comparar muestras insuficientes puede invalidar la causalidad
Negativa injustificada a exámenes médicos o incumplimiento de medidas profilácticas
Exámenes de ingreso y seguimiento pueden ser exigibles por ley
Causas derivadas de la conducta del trabajador (00:26:43)
Faltas graves y su regulación
Deben estar tipificadas y reunirse principios de tipicidad y razonabilidad
Ejemplos de faltas graves
Condena por delito doloso o inhabilitación
Incumplimiento de funciones, disminución intencional del rendimiento
Entrega de información privada a terceros, ebriedad o drogadicción en el trabajo
Actos de violencia, daño intencional a instalaciones, abandono injustificado del puesto
Requisitos probatorios y actuaciones del empleador
Comprobación objetiva mediante pruebas documentales y posibilidad de denuncias penales o civiles
Principio de inmediatez en la actuación del empleador; demora puede interpretarse como perdón tácito


Procedimiento disciplinario para despido (00:40:29)
Pasos y plazos del procedimiento (00:40:29)
Inicio con fiscalización interna
Recopilar testimonios, informes de superiores, auditorías o denuncias policiales según el caso
Carta de imputación y plazos según causal
Capacidad: carta con preaviso y plazo de 30 días para demostrar o corregir deficiencia
Conducta grave: carta de imputación con plazo de 6 días naturales para descargo
Derecho de defensa y valoración del descargo
Descargo por escrito con recepción bajo cargo; debe ser analizado antes de decidir
Medidas durante el procedimiento y finiquito (00:44:11)
Posibilidad de exonerar al trabajador de asistir al trabajo
Debe preservarse su derecho de defensa y continuar el pago de remuneraciones
Carta de despido formal y obligaciones del empleador
Debe indicar causa y fecha de cese, acompañada de documentos probatorios
Entrega de liquidación de beneficios, constancia de cese y certificado de trabajo dentro de 48 horas
Retención excepcional de CTS
Solo procedente si hay falta grave que causó daño económico y si se demanda por daños en 30 días siguientes

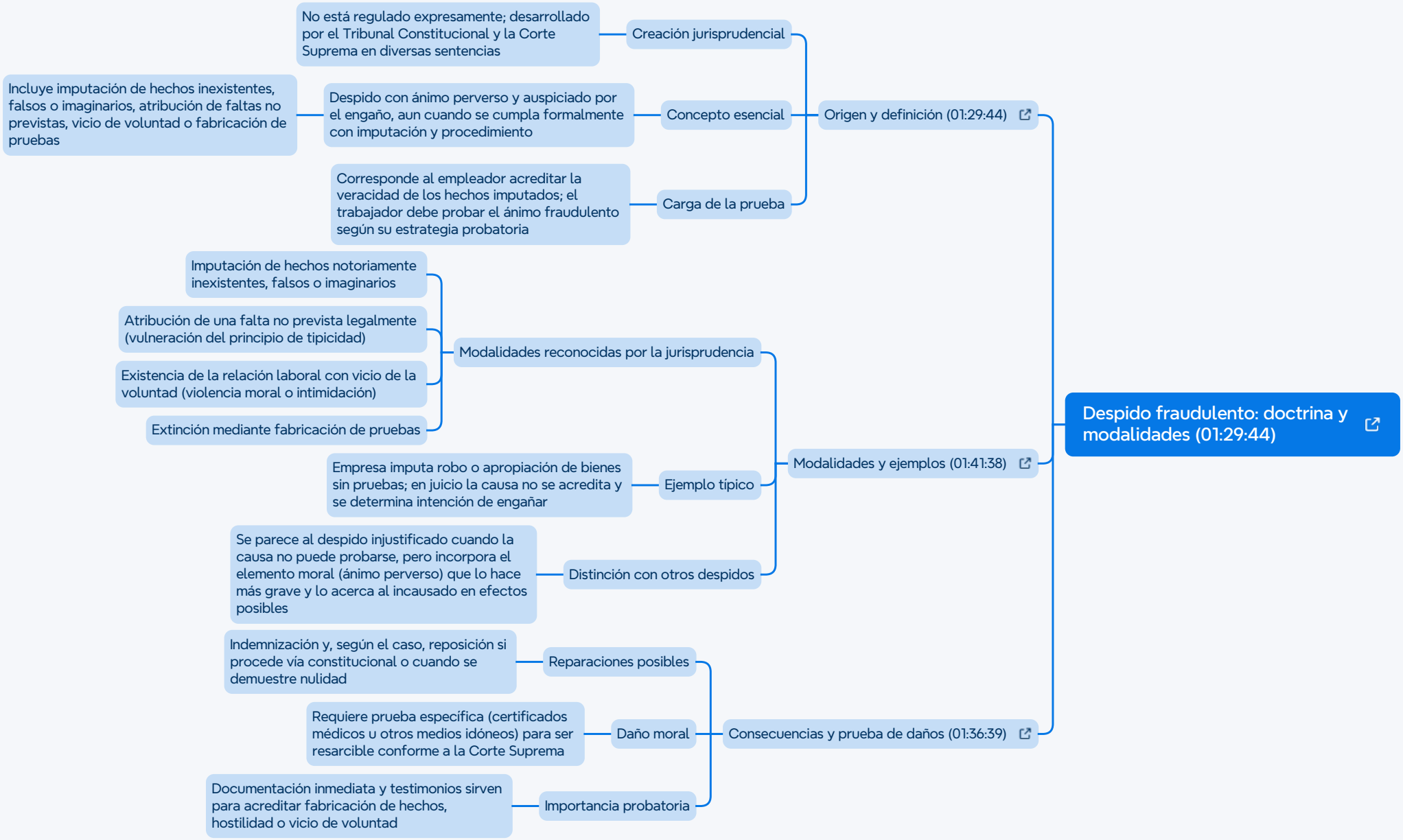

Límites, plazos y efectos de la sanción (00:51:47)
Principios que acotan el despido (00:51:47)
Razonabilidad de la sanción
La falta debe ser tan grave que haga insostenible la continuidad del vínculo; si no, caben amonestaciones o suspensiones
Inmediatez en la actuación
Deber de iniciar procedimiento en tiempo razonable; dilación puede implicar perdón tácito
Presunción de inocencia
El empleador debe respetar presunción de inocencia hasta probar lo contrario
Plazos procesales del trabajador (00:55:46)
Plazo para impugnar despido
30 días hábiles desde el cese para solicitar reposición, indemnización o reparación; vencido ese plazo se pierde la acción
Cómputo del conocimiento de la falta
Fecha de inicio para la inmediatez se cuenta desde conocimiento del personal jerárquico autorizado para sancionar


Despidos ilegales y tipos específicos (00:56:13)
Clasificación y ejemplos de despidos ilegales (00:56:13)
Fuera del marco legal o no acreditados
Incluyen despidos sin causa, con motivos prohibidos o que vulneran derechos fundamentales
Tipos establecidos por la ley
Nulo, arbitrario, por hecho o indirecto, incausado e injustificado
Tipos establecidos por la jurisprudencia
Despido fraudulento según criterios del Tribunal Constitucional
Recomendaciones para el trabajador afectado
Presentar denuncia en la Autoridad de Trabajo (SUNAFIL o similar) para inspección preliminar
Iniciar acción judicial cuando proceda, aportando prueba del vínculo laboral y periodo de trabajo
Despido arbitrario e incausado (01:00:41)
Regulación y efectos
Artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral regula el despido arbitrario
Si no se expresa causa o no puede demostrarse en juicio, el trabajador tiene derecho a indemnización según artículo 38
Trabajador puede demandar simultáneamente otros derechos o beneficios sociales pendientes
Subtipos y reparaciones
Incausado: decisión sin expresar causa; jurisprudencia ha señalado reposición como reparación en ciertos casos
Indemnización aplicable según tipo de contrato: contratos a plazo fijo o indefinido con cálculos regulados por la norma
Jurisprudencia clave
Sentencias del Tribunal Constitucional (p. ej. 1124-2002 y 976-2001) desarrollaron la figura del despido incausado y la protección constitucional del derecho al trabajo
Despido injustificado y cuantía (01:00:19)
Carácter y vías
Despido con supuesto motivo que no puede probarse en juicio; reparación típica es la indemnización
En función de la cuantía y materia, la conciliación puede ser más conveniente por ser menos dilatoria que un proceso judicial
Evaluación caso por caso
La opción entre conciliación y juicio debe analizarse según situación del trabajador, posición y pruebas disponibles


Recursos y actuaciones ante despido (00:58:40)
Procedimiento preventivo y vía administrativa (00:58:40)
Denuncia preventiva ante autoridad laboral
Permite asignación de inspector y levantamiento de información en el centro de trabajo
Acta de constatación sirve como medio de prueba para conciliación o proceso judicial
Decisión entre vía administrativa o judicial
No todos los casos pasan por la autoridad laboral; elección entre vía laboral o constitucional depende de la naturaleza del despido y disponibilidad de vías legales favorables
Información imprescindible en la denuncia
Datos del empleador, motivos alegados, periodo laboral y pruebas que acrediten la relación laboral
Recomendaciones iniciales y conciliación (01:59:54)
Pasos recomendados tras un despido ilegítimo
Recopilar pruebas documentales y testimoniales de inmediato
Presentar denuncia ante la autoridad laboral para inspección y acta de constatación
Evaluar conciliación como opción por la menor dilación y posibilidad de acuerdo según cuantía y circunstancias
Considerar iniciar proceso laboral o, en casos excepcionales de derechos fundamentales vulnerados, proceso constitucional (amparo)
Estrategia según tipo de despido
Despido incausado: posibilidad de reposición o indemnización; vía laboral es idónea, vía constitucional si no existe otra vía favorable
Despido injustificado: indemnización a través de proceso laboral
Despido nulo: reposición o indemnización por vía laboral o constitucional según la gravedad
Despido fraudulento: acción laboral con énfasis en prueba del engaño y la carga probatoria del empleador
Procedimiento práctico adicional
Denuncia presencial o virtual ante SUNAFIL en el sector privado, o ante SERVIR/área de recursos humanos en entidades públicas
SUNAFIL asigna inspector que levanta acta y constata cumplimiento de procedimiento; acta válida para conciliación extrajudicial o prueba judicial
Cuando proceda, acudir a la comisaría para constatación policial en casos materiales flagrantes

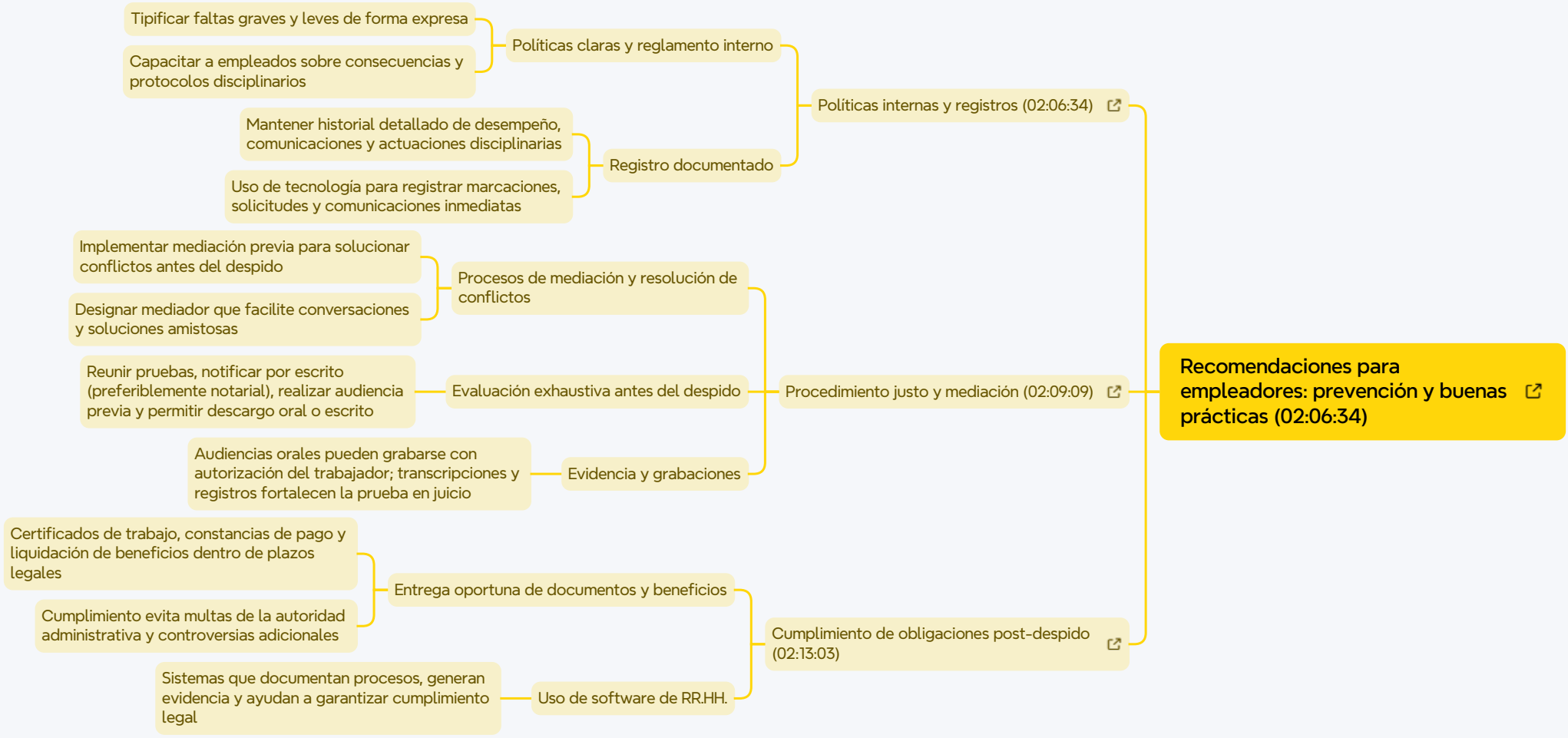
Despidos nulos, indirectos y hostilidad (01:17:53)

- Despido nulo y supuestos (01:17:53)
  - Concepto y normativa
    - Artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral regula el despido nulo
      - Vulneración de derechos fundamentales exige reparación mayor
  - Supuestos típicos
    - Afiliación o actividad sindical, candidatura o representación de trabajadores
    - Presentar quejas o denuncias ante autoridades competentes (salvo falta grave tipificada)
    - Discriminación por sexo, raza, religión, opinión, idioma; embarazo y periodo posnatal (presunción si no se acredita causa justa)
    - Protección específica: trabajadores con VIH-SIDA o tuberculosis y otros casos de discriminación
  - Tutelas posibles
    - Reposición (tutela restitutoria) o indemnización (tutela resarcitoria) por vía laboral o constitucional según el caso
- Despido indirecto y actos hostiles (01:21:15)
  - Concepto y requisitos
    - Se produce cuando el empleador contraviene el contrato o realiza actos hostiles que afectan estabilidad física o mental del trabajador
      - Trabajador debe requerir formalmente el cese del acto hostil y otorgar plazo razonable (no menor de seis días naturales) para subsanar
  - Opciones del trabajador
    - Accionar judicialmente para que cese la afectación o dar por terminado el vínculo y exigir indemnización por despido arbitrario
  - Actos que configuran hostilidad (art. 30)
    - Falta de pago oportuno, reducción de categoría o remuneración, incumplimiento de requisitos de ascenso, traslados destinados a perjudicar, violencia o faltas graves verbales, discriminación y actos que afecten la dignidad
  - Prueba y procedimiento
    - Importancia de generar medios probatorios inmediatos y poner hechos en conocimiento de recursos humanos o jerarquía para respaldar futuras acciones judiciales o administrativas
  - Efectos y sanciones
    - Si la demanda por hostilidad es fundada, puede ordenarse el cese de la hostilidad, imponer multa al empleador o terminar el contrato con indemnización y sanciones independientes


Despido fraudulento: doctrina y modalidades (01:29:44)
Origen y definición (01:29:44)
Creación jurisprudencial
No está regulado expresamente; desarrollado por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en diversas sentencias
Concepto esencial
Despido con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, aun cuando se cumpla formalmente con imputación y procedimiento
Incluye imputación de hechos inexistentes, falsos o imaginarios, atribución de faltas no previstas, vicio de voluntad o fabricación de pruebas
Carga de la prueba
Corresponde al empleador acreditar la veracidad de los hechos imputados; el trabajador debe probar el ánimo fraudulento según su estrategia probatoria
Modalidades y ejemplos (01:41:38)
Modalidades reconocidas por la jurisprudencia
Imputación de hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios
Atribución de una falta no prevista legalmente (vulneración del principio de tipicidad)
Existencia de la relación laboral con vicio de la voluntad (violencia moral o intimidación)
Extinción mediante fabricación de pruebas
Ejemplo típico
Empresa imputa robo o apropiación de bienes sin pruebas; en juicio la causa no se acredita y se determina intención de engañar
Distinción con otros despidos
Se parece al despido injustificado cuando la causa no puede probarse, pero incorpora el elemento moral (ánimo perverso) que lo hace más grave y lo acerca al incausado en efectos posibles
Consecuencias y prueba de daños (01:36:39)
Reparaciones posibles
Indemnización y, según el caso, reposición si procede vía constitucional o cuando se demuestre nulidad
Daño moral
Requiere prueba específica (certificados médicos u otros medios idóneos) para ser resarcible conforme a la Corte Suprema
Importancia probatoria
Documentación inmediata y testimonios sirven para acreditar fabricación de hechos, hostilidad o vicio de voluntad

Indemnizaciones, montos, efectos de cobro y tutelas constitucionales (02:00:00)

- Reglas sobre cobro y efectos en la reposición (02:00:00)
  - Efecto del cobro de indemnización por despido arbitrario
    - Jurisprudencia (Casación laboral 10-857-2018, Lima Norte) establece que si trabajador cobra indemnización depositada en cuenta, pierde la posibilidad de reclamar reposición laboral
  - Consecuencia práctica
    - Cobro posterior de la indemnización impide la demanda de reposición; por ello es relevante la estrategia procesal del trabajador
- Cálculo y límites de la indemnización (02:02:50)
  - Cálculo legal de la indemnización por despido arbitrario
    - Equivalente a una remuneración y media por año de servicio
    - Fracciones abonadas por doceavos y treintavos según corresponda
    - Tope: hasta un máximo de doce remuneraciones
  - Plazos y formalidades de pago
    - Empleador debe pagar indemnización y beneficios en plazo establecido; retrasos pueden acarrear multas administrativas
- Procedencia y requisitos del amparo en materia laboral (02:03:30)
  - Uso del amparo para proteger derechos laborales
    - Tribunal Constitucional (sentencia 2383-2013) y otras resoluciones han precisado la procedencia del amparo laboral en ciertos casos
  - Condiciones procesales
    - Aplicación del nuevo Código Procesal Constitucional exige mostrar amenaza de irreparabilidad y urgencia por la magnitud del bien afectado
  - Casos típicos
    - Despido nulo por vulneración de derechos fundamentales suele permitir vía constitucional cuando no hay otra tutela idónea


Recomendaciones para empleadores: prevención y buenas prácticas (02:06:34)
Políticas internas y registros (02:06:34)
Políticas claras y reglamento interno
Tipificar faltas graves y leves de forma expresa
Capacitar a empleados sobre consecuencias y protocolos disciplinarios
Registro documentado
Mantener historial detallado de desempeño, comunicaciones y actuaciones disciplinarias
Uso de tecnología para registrar marcaciones, solicitudes y comunicaciones inmediatas
Procedimiento justo y mediación (02:09:09)
Procesos de mediación y resolución de conflictos
Implementar mediación previa para solucionar conflictos antes del despido
Designar mediador que facilite conversaciones y soluciones amistosas
Evaluación exhaustiva antes del despido
Reunir pruebas, notificar por escrito (preferiblemente notarial), realizar audiencia previa y permitir descargo oral o escrito
Evidencia y grabaciones
Audiencias orales pueden grabarse con autorización del trabajador; transcripciones y registros fortalecen la prueba en juicio
Cumplimiento de obligaciones post-despido (02:13:03)
Entrega oportuna de documentos y beneficios
Certificados de trabajo, constancias de pago y liquidación de beneficios dentro de plazos legales
Cumplimiento evita multas de la autoridad administrativa y controversias adicionales
Uso de software de RR.HH.
Sistemas que documentan procesos, generan evidencia y ayudan a garantizar cumplimiento legal